

Dienstleistungsvertrag „Ted am Telefon“

Vertragsnr. _____

KI-Telefonassistent für Tattoo-Studios

Anbieter

DSX Media Solutions UG (haftungsbeschränkt)
handelnd unter der Marke „TattooLeadz“
[Straße Nr., PLZ Ort]
vertreten durch Domenic Schilling
[Amtsgericht, HRB-Nr.] · USt-IdNr. [USt-IdNr.]
E-Mail: tattooleadz@gmail.com

Kunde (Studio)

Firma / Studio _____

Inhaber /
vertreten durch _____

Straße, PLZ, Ort _____

E-Mail · Telefon _____

USt-IdNr. /
Steuernr. _____**Bestellung**

Paket

☐ **Start:** 149 €/Monat, 300 Min. inkl. ☐ **Profi:** 249 €/Monat,
800 Min. inkl.

Einrichtung (einmalig)

299 € ☐ entfällt wegen Aktionscode / Bestandskunde:

Rabatt

☐ TattooLeadz-Bestandskunde: 20 % auf die Monatsvergütung
☐ Sonstiges: _____

Mehrminuten

0,25 € je angefangener Gesprächsminute über dem
Inklusivkontingent

Umzuleitende Studio-Rufnummer(n) _____

Zusammenfassungen an (WhatsApp /
E-Mail) _____

Betriebsmodus

☐ nur bei Nichtannahme/besetzt/geschlossen (empfohlen) ☐
immer

Zahlungsart

☐ SEPA-Lastschrift (Anlage B) ☐ Überweisung nach Rechnung

Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Anlagen A (Leistungsbeschreibung), B (SEPA-Mandat, falls gewählt) und der Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) sind Bestandteil dieses Vertrags.

§ 1 Vertragsgegenstand

1. Der Anbieter stellt dem Kunden einen KI-gestützten Telefonassistenten („Ted“) bereit, der eingehende Anrufe für das Studio des Kunden entgegennimmt, allgemeine Fragen anhand der vom Kunden bereitgestellten Informationen beantwortet, Anliegen und Tattoo-Anfragen aufnimmt und dem Kunden eine Zusammenfassung übermittelt. Einzelheiten ergeben sich aus Anlage A.

2. Der Vertrag richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne von § 14 BGB. Der Kunde bestätigt, den Vertrag in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit zu schließen.

§ 2 Leistungen des Anbieters

1. **Einrichtung:** Der Anbieter richtet den Telefonassistenten auf Grundlage des vom Kunden ausgefüllten Fragebogens ein, stellt eine deutsche Rufnummer bereit, auf die der Kunde Anrufe umleitet, konfiguriert Begrüßung, Stimme, Wissensbasis und die Übermittlung der Zusammenfassungen und testet das System vor der Inbetriebnahme gemeinsam mit dem Kunden. Ziel ist eine Inbetriebnahme innerhalb von fünf Werktagen nach Eingang des vollständigen Fragebogens; dies ist ein unverbindlicher Richtwert.
2. **Betrieb:** Der Anbieter betreibt den Assistenten während der Vertragslaufzeit, pflegt Änderungen der Studio-Informationen ein, die der Kunde in Textform mitteilt (in der Regel innerhalb von zwei Werktagen), und überwacht die Funktion stichprobenartig.
3. **Support:** Erreichbarkeit per E-Mail und WhatsApp an Werktagen (Mo–Fr, außer bundeseinheitliche Feiertage) von 9 bis 17 Uhr. Störungen, die den Betrieb ganz verhindern, bearbeitet der Anbieter vorrangig.
4. **Verfügbarkeit:** Der Anbieter strebt eine Verfügbarkeit von 98 % im Monatsmittel an. Ausgenommen sind angekündigte Wartungen sowie Störungen, die außerhalb des Einflussbereichs des Anbieters liegen, insbesondere Störungen der Telefonnetze, des Anschlusses des Kunden oder eingesetzter Drittanbieter.
5. Der Anbieter darf zur Leistungserbringung Unterauftragnehmer und technische Dienstleister einsetzen (z. B. Telefonie, Sprach- und KI-Dienste, Automatisierung). Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt der AVV.

§ 3 Funktionsweise und Grenzen des KI-Assistenten

1. Der Assistent ist ein KI-System. Er gibt sich gegenüber Anrufern zu Beginn des Gesprächs als digitaler bzw. KI-Assistent zu erkennen. Der Kunde wird diese Kennzeichnung nicht entfernen lassen.
2. Der Assistent gibt keine verbindlichen Preise, Preisspannen oder Terminzusagen ab und schließt keine Verträge im Namen des Kunden. Verbindliche Absprachen trifft ausschließlich der Kunde.
3. Antworten des Assistenten beruhen auf den Informationen des Kunden und auf automatisierter Sprachverarbeitung. Trotz sorgfältiger Einrichtung können Missverständnisse, unvollständige oder fehlerhafte Angaben (z. B. falsch verstandene Namen oder Nummern) nicht ausgeschlossen werden. Der Kunde prüft die Zusammenfassungen und meldet erkennbare Fehler, damit der Anbieter nachbessern kann.
4. Der Assistent erteilt keine medizinische oder rechtliche Beratung. Hinweise auf gesundheitliche Beschwerden werden als dringend markiert und an den Kunden weitergeleitet.

§ 4 Mitwirkungspflichten des Kunden

1. Der Kunde stellt die für die Einrichtung erforderlichen Informationen vollständig und richtig bereit und teilt Änderungen (Öffnungszeiten, Urlaube, Team, Regeln) rechtzeitig in Textform mit.
2. Der Kunde richtet die Rufumleitung bei seinem Telefonanbieter ein bzw. unterstützt den Anbieter dabei. Kosten des Telefonanschlusses und etwaige Kosten der Rufumleitung bei seinem Telefonanbieter trägt der Kunde.
3. Der Kunde ist für die Verarbeitung der Anruferdaten datenschutzrechtlich Verantwortlicher. Er informiert Anrufer in geeigneter Weise (z. B. in seiner Datenschutzerklärung und mit dem vom Anbieter bereitgestellten Aushang) über den Einsatz des Assistenten.
4. Der Kunde nutzt den Assistenten nur für den Betrieb seines Studios und nicht für rechtswidrige Zwecke, insbesondere nicht für unerlaubte Werbeanrufe.

§ 5 Vergütung und Zahlung

1. Die Einrichtungsgebühr wird mit Vertragsschluss fällig. Die monatliche Vergütung wird ab Inbetriebnahme monatlich im Voraus berechnet; der erste Monat wird zeitanteilig berechnet.
2. Das Inklusivkontingent gilt je Kalendermonat. Nicht genutzte Minuten verfallen am Monatsende. Gesprächsminuten über dem Kontingent werden je angefangene Minute zum vereinbarten Mehrminutenpreis nachträglich abgerechnet. Der Anbieter informiert den Kunden, wenn 80 % des Kontingents erreicht sind.
3. Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug zahlbar bzw. werden per SEPA-Lastschrift eingezogen. Kosten einer vom Kunden verschuldeten Rücklastschrift trägt der Kunde.
4. Gerät der Kunde mit einem Betrag von mehr als einer Monatsvergütung in Verzug, darf der Anbieter den Assistenten nach vorheriger Ankündigung in Textform mit einer Frist von 7 Tagen vorübergehend deaktivieren. Die Vergütungspflicht bleibt bestehen.
5. Der Anbieter kann die Preise frühestens nach Ablauf der Mindestlaufzeit mit einer Ankündigungsfrist von sechs Wochen in Textform anpassen. Der Kunde kann in diesem Fall zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen.

§ 6 Zufriedenheitsgarantie

1. Der Kunde kann den Vertrag innerhalb von 30 Tagen ab Inbetriebnahme ohne Angabe von Gründen in Textform mit sofortiger Wirkung kündigen.
2. In diesem Fall erstattet der Anbieter die gezahlte Einrichtungsgebühr vollständig. Die Monatsvergütung wird nur zeitanteilig bis zur Kündigung berechnet; zu viel gezahlte Beträge werden erstattet. Mehrminuten werden nicht erstattet.

§ 7 Laufzeit, Kündigung und Paketwechsel

1. Der Vertrag beginnt mit Unterzeichnung. Die Mindestlaufzeit beträgt 3 Monate ab Inbetriebnahme. Danach läuft der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Seiten mit einer Frist von 1 Monat zum Monatsende gekündigt werden.
2. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
3. Kündigungen bedürfen der Textform (z. B. E-Mail).
4. Ein Wechsel in ein größeres Paket ist jederzeit zum nächsten Monatsersten möglich, ein Wechsel in ein kleineres Paket frühestens zum Ende der Mindestlaufzeit.

§ 8 Rufnummer und Vertragsende

1. Die für den Assistenten bereitgestellte Rufnummer ist dem Anbieter zugeteilt und wird dem Kunden nur für die Vertragsdauer zur Nutzung überlassen. Eine Portierung auf den Kunden ist ausgeschlossen. Die Studio-Rufnummer des Kunden bleibt unberührt.
2. Mit Vertragsende wird die Rufnummer abgeschaltet. Der Kunde deaktiviert die Rufumleitung rechtzeitig selbst. Der Anbieter weist den Kunden zwei Wochen vor Vertragsende darauf hin.
3. Nach Vertragsende löscht der Anbieter die Daten des Kunden nach Maßgabe des AVV.

§ 9 Datenschutz und Vertraulichkeit

1. Soweit der Anbieter personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden verarbeitet, gilt der als Anlage geschlossene Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO.
2. Gesprächsaufzeichnungen (Audio) werden nur erstellt, wenn dies vereinbart ist und die Anrufer zu Gesprächsbeginn darauf hingewiesen werden. Im Standard werden Transkript und Zusammenfassung verarbeitet.
3. Beide Parteien behandeln vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei vertraulich, auch über das Vertragsende hinaus.

§ 10 Rechte

1. Konfigurationen, Prompts, Vorlagen, Skripte und Software des Anbieters bleiben dessen Eigentum. Der Kunde erhält für die Vertragsdauer ein einfaches, nicht übertragbares Recht zur Nutzung des Assistenten für sein Studio.
2. Der Kunde räumt dem Anbieter das Recht ein, Studioname, Logo und bereitgestellte Inhalte für die Einrichtung des Assistenten und die Erstellung der Studio-Materialien (z. B. Aufkleber, Flyer) zu nutzen. Eine Nennung als Referenz erfolgt nur mit Zustimmung des Kunden.

§ 11 Haftung

1. Der Anbieter haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.
2. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf) ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, höchstens auf die vom Kunden in den letzten zwölf Monaten gezahlte Vergütung.
3. Im Übrigen ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für entgangenen Gewinn und nicht zustande gekommene Aufträge aufgrund nicht oder fehlerhaft angenommener Anrufe.

§ 12 Änderungen der Leistung

Der Anbieter darf die technische Umsetzung (z. B. eingesetzte Dienste, Stimmen, Sprachmodelle) weiterentwickeln oder austauschen, sofern der vereinbarte Leistungsumfang im Wesentlichen erhalten bleibt und dies für den Kunden zumutbar ist. Wesentliche Änderungen werden mit angemessener Frist angekündigt.

§ 13 Schlussbestimmungen

1. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform.
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, [Sitz des Anbieters].
4. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung.

Ort, Datum · Anbieter

DSX Media Solutions UG (haftungsbeschränkt)

Ort, Datum · Kunde (Unterschrift, Stempel)

Name in Druckbuchstaben: _____

Anlage A • Leistungsbeschreibung

Leistung	Start	Profi
Monatliche Vergütung (netto)	149 €	249 €
Inklusive Gesprächsminuten je Kalendermonat	300	800
Eigene deutsche Rufnummer für die Umleitung	✓	✓
Anrufannahme 24/7 oder bei Nichtannahme/besetzt/geschlossen	✓	✓
Begrüßung mit Studioname, KI-Kennzeichnung	✓	✓
Beantwortung allgemeiner Fragen anhand der Wissensbasis	✓	✓
Aufnahme von Tattoo-Anfragen, Absagen und Verschiebungswünschen	✓	✓
Zusammenfassung per WhatsApp und E-Mail	✓	✓
Pflege von Änderungen der Studio-Informationen	✓	✓
Studio-Materialien digital (Fensteraufkleber, Flyer, Aufsteller, Datenschutzhinweis)	✓	✓
WhatsApp an Anrufer zum Einsenden von Motivbildern (mit Zustimmung des Anrufers)	–	✓
Weiterleitung dringender Anrufe an eine Mobilnummer des Kunden	–	✓
Deutsch und Englisch	Deutsch	✓
Wahl der Stimme aus der Auswahl des Anbieters	Standard	✓
Monatsreport (Anrufe, Anfragen, Minuten) und Optimierung	Kurzreport	✓

Gesprächsminuten = Dauer der vom Assistenten angenommenen Gespräche, minutengenau aufgerundet je Gespräch.
Nicht umfasst: Kosten des Telefonanschlusses des Kunden, Druck und Versand von Materialien über das Willkommenspaket hinaus, Rechtsberatung.

Anlage B • SEPA-Firmenlastschrift-Mandat

Zahlungsempfänger: DSX Media Solutions UG (haftungsbeschränkt), [Straße Nr., PLZ Ort] · Gläubiger-Identifikationsnummer: [Gläubiger-ID] · Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Ich/Wir ermächtige(n) den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. **Hinweis:** Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin/Wir sind nicht berechtigt,

nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin/Wir sind berechtigt, mein/unser Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen.

Kontoinhaber

IBAN

DE__ __ __ __ __

BIC

Kreditinstitut

Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber